中国石化仪征化纤有限责任公司“2021·5·23”事故调查报告

发布时间：2024-05-12 13:55 访问量：1699

2021年5月23日11时许，中国石化仪征化纤有限责任公司厂区中心干道发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失116.92万元。

事故发生后，扬州市公安局仪化分局于2021年6月16日以涉嫌过失致人死亡对车辆驾驶员蒋某芝立案侦查。2021年10月25日，仪征市人民法院经审查认为，被告人蒋某芝以过失致人死亡罪判处蒋某芝有期徒刑一年，缓刑一年〔(2021）苏1081刑初289号〕。

2023年12月18日仪征市应急管理局收悉有群众通过扬州市长信箱举报称该起事故发生后，涉事企业涉嫌瞒报事故。为还原事实真相，本着实事求是的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，仪征市人民政府成立了由市应急管理局、公安局、总工会、组成的中国石化仪征化纤有限责任公司“2021·5·23”事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组同时邀请了市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，并针对事故暴露出的突出问题，提出了有关处理意见及事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位（人员）及涉及车辆等基本情况

1、中国石化仪征化纤有限责任公司（以下简称：仪化公司）：仪化公司位于江苏省仪征市，前身为仪征化纤工业联合公司，1978年筹建，1981年设立，1993年股份制改组，1998年加入中国石化。2014年，重组成为中国石化全资子公司。公司占地10平方公里，仪化公司主要从事聚酯和涤纶纤维的生产及销售，并配套生产聚酯原料精对苯二甲酸(PTA)。目前拥有2套PTA装置，产能共100万吨/年;有18条聚酯生产线、5条瓶级切片生产线、40条涤纶短纤维生产线，合计聚酯聚合产能240万吨/年;有4套高性能聚乙烯纤维干法纺丝装置，产能3300吨/年;1套对位芳纶装置，产能1000吨/年;1套马来酸酐装置，产能11.7万吨/年。3套工程塑料(PBT)装置，产能15.1万吨/年。12条熔喷布生产线，产能6000吨/年。仪化公司实行一体化管理，下设15个二级单位、3个直属机构、13个机关职能部门。截至2023年底，公司职工5800余人。

2、事故车辆的情况：事故车辆苏KC3877的东风牌重型半挂牵引车为红色车身，主要用途为货运，出厂日期为2011年5月20日，所属单位为仪化公司。该牵引车后面悬挂牌号为苏KC972的三力牌重型罐式半挂车，车身颜色黄色，2011年10月25日出厂，核定载货量25000Kg，所属单位为仪化公司。

3、事故人员及其他相关情况

1、曹某青，**事故死者，生前为汪某刚施工队工人。**

2、汪某刚，男，汉族，时年40岁，**曹某青生前所在施工队负责人。**

3、蒋某芝，**为事发车辆的驾驶员。**

4、肖某荣，男，汉族，时年58岁，**事发当年为仪化公司厂区东门门卫。**

5、仪化公司PTA储运及污水系统搬迁改造项目，该项目由南京工程公司承担施工任务，项目于2021年1月开工建设，2021年6月完工，**死者曹某青在事故发生时参与建设的项目。**

（二）事故现场情况

通过调取道路交通事故现场勘验笔录，实地查看原事故现场，询问有关人员，查阅相关资料，本起事故发生在仪化公司公司厂区中心干道与5#路交叉路口，中心干道又名长江西路，呈东西走向贯穿仪化公司，5#号路呈南北走向，5#路北尽头为大康公司、新康公司，南尽头为华电仪化热电公司。事故发生当日现场有一辆小鸟牌电动二轮车车体变形，散落有水壶一只、焊工面罩一只、劳保鞋一只（右脚）。

（三）事故现场示图



图一：仪化公司界区内各单位位置示意图



图二：事故现场长江西路由东向西视角



图三：事故现场5#路由南向北视角

二、事故发生经过、救援情况和善后情况

（一）事故发生经过

结合证人证言及2021年6月18日扬州市公安局仪化分局白沙派出所的《关于监控录像制作的说明》，事发经过如下：2021年5月23日11时21分30秒，仪化公司储运部驾驶员蒋某芝驾驶装有23.98吨PTA材料的罐车（车牌号；苏KC3877），由南向北驶出仪化公司PTA大门(位于仪化公司中心干道南，门朝北)，随后左转进入中心干道，向西继续行驶。21分

51秒，在中心干道与5#路交叉口处，曹某青驾驶二轮电动车在汽车右侧向西行驶，蒋某芝驾驶车辆右转弯向5#路行驶。期间，车辆与曹某青发生碰撞，车辆拐入5#路后，蒋某芝发现异常，遂停车下车查看。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场工人第一时间拨打120急救电话及110报警电话，120急救人员到场后将曹某青带往南京鼓楼医院集团仪征医院抢救，后经抢救无效死亡。2021年5月27日，仪征市公安局出具了《法医学尸体检验意见书》仪公物检（病理）字[2021]98号，检验意见为：曹某青符合事故致腹盆腔脏器损伤后而死亡。

（三）造成的人员伤亡和直接经济损失

1、人员伤亡情况：曹某青，男，生前为汪某刚施工队工人。

2、直接经济损失：2022年2月18日仪征市人民法院出具民事调解书〔(2022）苏1081民初1810号〕，判定中国人民财产保险股份有限公司扬州市分公司赔偿曹某青近亲属共计96.92万元。此外中国石化仪征化纤有限责任公司赔偿家属15万，驾驶员蒋某芝赔偿家属5万，家属与中国石化仪征化纤有限责任公司及蒋某芝达成和解，并出具谅解书。

3、事故报告情况：事故发生于2021年5月23日11时22分，现场路过工人当场拨打了110报警平台电话，仪征市交警大队胥浦中队于11时45分到达现场开展勘验工作，勘验完成后移交仪征市公安局交警大队，后仪征市公安局于2021年6月15日将该案移交扬州市公安局仪化分局白沙派出所处理。

仪化公司在事故发生当日通过中国石化安全管理系统将该事故上报，上报内容为：“2021年5月23日上午11时22分，仪化公司公司储运部配送工区驾驶员蒋某芝驾驶PTA槽车(车号为KC3877)从长江西路由东向西行驶至5#路口右转，外来人员曹某青中午下班途中，由东向西沿长江西路北侧机动车道骑电动车直行(未走非机动车道)，与正在右转的PTA槽车发生碰撞，导致曹某青受伤，120急救车医院仪征医院治疗，下午伤情恶化经抢救无效后死亡。目前，地方公安部门正在协调办理相关手续，责任认定未下达，事故调查也未结束。”

经调查，仪化公司在事故发生后，因交警已出警到现场，且主观上认为此次事故系道路交通事故，故在事故发生后仅向中石化总部报告，但未按规定向应急管理部门报告。客观上看仪化公司没有故意隐瞒已经发生的事故的行为，故不应当认定为瞒报事故。但仪化公司客观上存在因过失对该起应当上报的事故遗漏未报的行为。依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行)》(原国家安全生产监督管理总局令第13号）第五条的规定，认定为漏报事故。

三、事故发生的原因及事故性质

事故调查组通过调查询问、查阅资料，分析认定：

（一）直接原因

蒋某芝在非公共交通范围内的区域驾驶车辆行驶，因疏忽大意，致人死亡，导致事故发生，对本次事故发生负有直接责任。

（二）间接原因

根据2021年6月11日仪征市公安局交通警察大队出具的《车辆管理所事故车辆检验意见书》（编号：JY2021111-1）中对事故车辆苏KC3877重型半挂牵引车及苏KC972的重型罐式半挂车检验意见，车辆存在制动性能不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的判定，仪化公司存在未及时消除事故车辆制动性能不符合国家标准的事故隐患，对事故发生负有责任。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故，事故类型为车辆伤害事故，事故等级为一般事故，同时该事故属于漏报事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

通过对以上事故原因的分析，经过事故调查组认真研究，一致形成对事故责任的认定及对事故责任者的处理建议如下：

（一）已追究责任人员

蒋某芝，对事故发生负有直接责任，其已被仪征市人民法院以过失致人死亡罪判处有期徒刑一年，缓刑一年〔(2021）苏1081刑初289号〕，已被追究刑事责任。

（二）责任单位的处理建议

仪化公司存在未及时消除事故车辆制动性能不符合国家标准的事故隐患的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014修正）第三十八条第一款的规定，对事故发生负有责任，应当依法进行处理。

仪化公司未依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第九条要求，在已向公安部门报告的情况下，未在1小时内向应急管理部门报告，漏报该起生产安全事故，应当依法进行处理。

（三）免于追责意见

鉴于该起事故距举报时间已达2年6个月，且仪征市人民法院于2021年10月25日以过失致人死亡罪判处蒋某芝有期徒刑一年，缓刑一年〔(2021）苏1081刑初289号〕，判决生效时间距举报时间已过2年1个月。

依据《中华人民共和国行政处罚法》（2021年7月15日起施行）第三十七条“实施行政处罚，适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。但是，作出行政处罚决定时，法律、法规、规章已被修改或者废止，且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的，适用新的规定”。该事故发生时间为2021年5月23日，因此应当适用《中华人民共和国行政处罚法》（2018年1月1日起施行），依据《中华人民共和国行政处罚法》（2018年1月1日起施行）第二十九条“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚”之规定，该案涉及仪化公司对事故发生负有责任及漏报该起生产安全事故的行为已超出追究时效，建议不再实施行政处罚。

五、事故防范措施

仪化公司，要切实做好生产安全事故信息报告工作，要及时、如实上报事故情况，不得迟报、漏报、谎报和瞒报事故。进一步加强教育和管理，切实重视对员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和法治观念。

“2021·5·23”事故调查组

【打印此页】　【关闭窗口】

市人大、政协 | 党群团体 | 政府部门 | 园区 | 乡镇 | 其他单位

隐私保护
保密声明
联系我们
网站地图

主办单位：仪征市人民政府办公室
运行管理：仪征市大数据发展中心
版权所有：仪征市人民政府网站
政府网站标识码：3210810001
苏ICP备05004226号